

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מירב כהן

פ/25/3518

הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון – פיטורי עובד עקב הטרדה מינית), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 6ב 1. בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח–1998¹, אחרי סעיף 6א יבוא:

6ב. (א) התפטר עובד עקב הטרדה מינית או הטרדה מינית או התנכלות כמשמעותם בסעיף 3, חזקה כי התפטר מחמת נסיבות שביחסי עבודה, שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, ויראו את התפטרותו כפיטורים לפי סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג–1963², וזאת בנוסף לכל סעד אחר המוקנה לו על פי דין.

(ב) עובד שביקש לסיים את עבודתו עקב הטרדה מינית או התנכלות כאמור בסעיף קטן (א) לא יהיה חייב בהגשת הודעה מוקדמת להתפטרות למעסיקו כאמור בחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א–2001³ ויהיה זכאי לסיים את עבודתו החל ממועד הגשת מכתב ההתפטרות.

דברי הסבר

החוק למניעת הטרדה מינית משנת 1998 אוסר על הטרדה מינית והתנכלות על מנת להגן על כבודו של האדם, חירותו, פרטיותו וכדי לקדם שוויון בין המינים. הטרדה מינית פוגעת בכבודו העצמי של המוטred ומשפילה אותו, בין השאר על ידי התייחסות אל האדם כאובייקט מיני לשימוש של המטריד. אין חולק כי לא ניתן לדרוש מעובד להמשיך ולעבוד בנסיבות בהם הוא מוטred מינית במקום עבודתו

¹ ס"ח התשנ"ח, עמ' 166.

² ס"ח התשכ"ג, עמ' 136.

³ ס"ח התשס"א, עמ' 378.

או סובל מהתנכלות והמעביד אינו מגן עליו כנדרש על פי החוק (כך נקבע במסגרת בדמ(ב"ש) 1171/06 עמר חוה נגד דנאל כ.א סיעודי דנאל).

התפטרותו של עובד עקב הטרדה מינית או התנכלות יכולה להיות במהלך התקופה בה הוטרד מינית או התנכלו לו, או אף זמן סביר לאחריה, משנבצר מהעובד לחזור ולהשתלב במקום העבודה. כאשר עובד מתפטר עקב הטרדה מינית או התנכלות במקום עבודתו, קיימת חזקה הניתנת לסתירה שהתפטר בנסיבות בהן לא ניתן היה לדרוש ממנו להמשיך לעבוד. על פי סעיף 11 לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ד-1963 (להלן – חוק פיצויי פיטורים) רואים את התפטרותו כפיטורים.

"הלכה פסוקה היא, כי אין צורך ש"הנסיבות האחרות ... שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו" תתייחסנה למעביד דווקא או שהמעביד יהיה הגורם הישיר להיווצרותם. די בכך שהמעביד ידע על הנסיבות בהן הוטרדה התובעת ולא עשה דבר על מנת להפסיק את ההטרדות, על מנת שהתובעת תהא רשאית להתפטר מעבודתה בדין מפוטר" (בדמ(ב"ש) 1171/06 עמר חוה נגד דנאל כ.א סיעודי דנאל).

מטרת הצעת חוק זו היא להגן על עובד שנפגע כתוצאה מהטרדה מינית או התנכלות ולאפשר לו להתפטר ממקום העבודה ולקבל פיצויי פיטורים, במידה והוא זכאי לפיצויי פיטורים כאמור בסעיף 1 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ד-1963. יתרה מזו, מכיוון והטרדה מינית והתנכלות אלה אירועים דרמטיים ומורכבים שדורשים מאמצים נפשיים להתגבר עליהם, ישנה חשיבות מכרעת לאפשרות העובד לסיים את עבודתו בעת הגשת הודעה על פיטורים ולא רק לאחר תקופת ההודעה המוקדמת המפורטת בחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001 וזאת בכדי למנוע סבל נוסף ועוגמת נפש. הצעת חוק זו נכתבה בסיוע עמותת שדולת הנשים בישראל.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/1061 ; פ/2436/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ל' בסיוון התשפ"ג (19.06.2023)